

한전KPS(주) 상임감사

개 선 요 구

일련번호 2024-★★⊗☒♡-1

제 목 시설공사 하자검사 관리 절차 마련

관계부서 ○☆♠△▼

조치부서 ○☆♠△▼

내 용

1. 업무개요

회사는 공공기관으로서 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다), 「계약예규」 등에 따라 계약 사무를 수행하고 있으며, 사옥, 사택 등 관리시설의 수선 등이 필요할 경우 건설공사, 전기공사, 소방 시설공사 등을 발주하여 시설을 관리하고 있다.

2. 판단기준

가. 하자담보책임에 관한 사항

「국가계약법 시행령」 제60조(공사계약의 하자담보책임기간)와 같은 법 시행규칙 제70조(하자담보책임기간)에 따라 공사의 도급계약을 체결할 때에는 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 1년 이상 10년 이하의 범위에서 공사의 종류별 구분1)에 따라 하자 담보책임기간을 정해야 한다.

관련 법령에 따라 정해진 하자담보책임기간 동안 발생한 하자에 대하여는 하자담보책임기간 이후라도 하자가 발생한 때부터 소멸시효기간이 도과할

1) 1. 「건설산업기본법」에 따른 건설공사(제2호의 공사는 제외한다): 「건설산업기본법 시행령」 제30조 및 [별표 4]에 따른 기간, 2. 「건설산업기본법」에 따른 건설공사 중 자갈도상 철도공사(궤도공사 부분으로 한정한다): 1년, 3. 「공동주택관리법」에 따른 공동주택건설공사: 「공동주택관리법 시행령」 제36조제1항 및 별표 4에 따른 기간, 4. 「전기공사업법」에 따른 전기공사: 「전기공사업법 시행령」 제11조의2 및 [별표 3의2]에 따른 기간, 5. 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사: 「정보통신공사업법 시행령」 제37조에 따른 기간, 6. 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사: 「소방시설공사업법 시행령」 제6조에 따른 기간, 7. 「문화재수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재 수리공사: 「문화재수리 등에 관한 법률 시행령」 제19조 및 [별표 9]에 따른 기간, 8. 「지하수법」에 따른 지하수개발·이용시설공사나 그 밖의 공사와 관련한 법령에 따른 공사: 1년

때까지 계약상대자에게 하자담보책임을 물을 수 있으나, 그 기간 내에 확인을 하지 않을 경우에는 하자발생 여부를 알 수 없어 하자 관련 분쟁 발생 시 계약상대자에게 책임을 물을 수 없다.

판단기준에 대한 전문자료 참고

□ 「건설산업기본법」 상 하자담보책임기간은 하자발생기간으로 보는 판례

<대법원 2021. 8. 21. 선고 2015다212541 판결>

1. 구 건설산업기본법(2007.5.17. 법률 제8477호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제28조 제1항에서 정한 하자담보책임기간의 법적 성격에 관하여

가. 구 건설산업기본법 제28조 제1항은 “수급인은 발주자에 대하여 건설공사의 목적물이 벽돌쌓기식구조·철근콘크리트구조·철골구조·철골철근콘크리트구조 기타 이와 유사한 구조로 된 것인 경우에는 건설공사의 완공일부터 10년의 범위 내에서, 기타 구조로 된 것인 경우에는 건설공사의 완공일부터 5년의 범위 내에서 공사의 종류별로 대통령령이 정하는 기간 이내에 발생한 하자에 대하여 담보책임이 있다.”고 정하고, 제3항은 “건설공사에 관한 하자담보책임기간에 관하여 다른 법령(민법 제670조 및 동법 제671조를 제외한다)에 특별한 규정이 있거나 도급계약에서 따로 정한 경우에는 그 법령이나 도급계약이 정한 바에 따른다.”고 정하고 있다. 구 건설산업기본법 시행령(2007.12.28. 대통령령 제20488호로 개정되기 전의 것) 제30조 제1항, 별표 4는 위와 같은 위임에 따라 하자담보책임기간을 공사의 종류에 따라 1년에서 10년까지 세분하여 정하고 있다. 이러한 관련 규정의 문언 내용과 입법 취지에 비추어 볼 때 구 건설산업기본법 제28조 제1항, 제3항에서 정하는 건설공사 수급인의 하자담보책임기간은 그 기간 내에 발생한 하자에 대하여 수급인이 발주자에 대하여 하자담보책임을 진다는 하자발생기간을 의미한다. 따라서 위 기간 내에 하자가 발생하지 않으면 수급인의 하자담보책임이 성립할 여지가 없고, 위 기간 내에 하자가 발생하면 하자가 발생한 때부터 소멸시효기간이 도과할 때까지 수급인은 하자담보책임을 진다(대법원 2011. 12. 8. 선고 2009다25111 판결, 대법원 2013. 11. 28. 선고 2012다202383 판결 등 참조).

따라서 관련 법령에서 정한 기간 내에 하자여부를 확인하여 하자가 있는 경우 그 책임을 묻거나 그에 갈음하는 손해배상 청구를 할 수 있도록 하여야 한다.

나. 하자검사에 관한 사항

「국가계약법 시행령」 제61조(하자검사) 제1항, 같은 법 시행규칙 제71조(하자검사) 제1항과 계약예규 「공사계약일반조건」 제35조 제1항에 따라 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 같은 법 시행령 제60조의 규정에 의한 하자

담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사(이하 “정기적 검사”라고 한다) 하거나 소속공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다.

그리고 「국가계약법 시행령」 제61조 제3항에 따라 하자를 검사하는 자는 하자검사조서를 작성(단, 계약금액이 3천만 원 이하인 공사계약의 경우에는 하자검사 조서의 작성 생략 가능)하여야 하며, 같은 법 시행규칙 제71조(하자검사)에 따라, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 하자검사를 하는 때에는 당해 공사에 대한 하자보수관리부를 비치하고 ① 공사명과 계약금액 ② 계약상대자 ③ 준공 연월일 ④ 하자발생내용과 처리사항 ⑤ 기타 참고사항을 기록·유지하여야 한다.

또한, 정기적 검사 이외에도 「국가계약법 시행규칙」 제71조 제2항과 계약예규 「공사계약일반조건」 제35조 제2항에 따라 하자담보책임기간이 만료 되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 최종검사를 하여야 하며, 최종 검사를 완료하였을 때에는 즉시 하자보수 완료 확인서를 계약상대자에게 발급하여야 한다. 이 경우에 최종검사에서 발견되는 하자사항은 하자보수 완료 확인서가 발급되기 전까지 계약상대자가 자신의 부담으로 보수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 아래 [표 1]과 같이 2023년 사채⊗ㅁ◎ 종합감사, 2024년 ♠● ◆⊗♡♡♣△와 ★★⊗ㅁ♡ 종합감사 결과, 하자담보책임기간이 설정되어 있는 사택·사옥 수선 등 시설공사를 발주하고 준공 처리 이후 하자담보책임 기간 동안 정기적 검사와 최종검사 등 하자검사를 시행하지 않았다.

[표 1] 3개 사업소 시설공사 하자검사 미시행 내역

사업소명	시설공사 건수 (감사대상기간 한정)	하자검사 시행 건수	하자검사조서/하자보수관리부 작성 여부
사채⊗ㅁ◎	19	미시행	미작성
♠●◆⊗♡♡♣△	10	미시행	미작성
★★⊗ㅁ♡	5	미시행	미작성

자료) 감사자료 감사인 재구성

2023 ~ 2024년 종합감사 시 확인된 사택, 사옥 수선 등 발주공사 준공

후 하자검사가 시행되지 않은 주된 사유는 담당자의 관련 법령, 규정에 명시된 ‘하자검사’ 업무에 대한 인지 부족과 아래 [표 2]와 같이 회사 내규에 하자검사에 대한 세부적인 절차, 양식이 부재한 것으로 확인되었다.

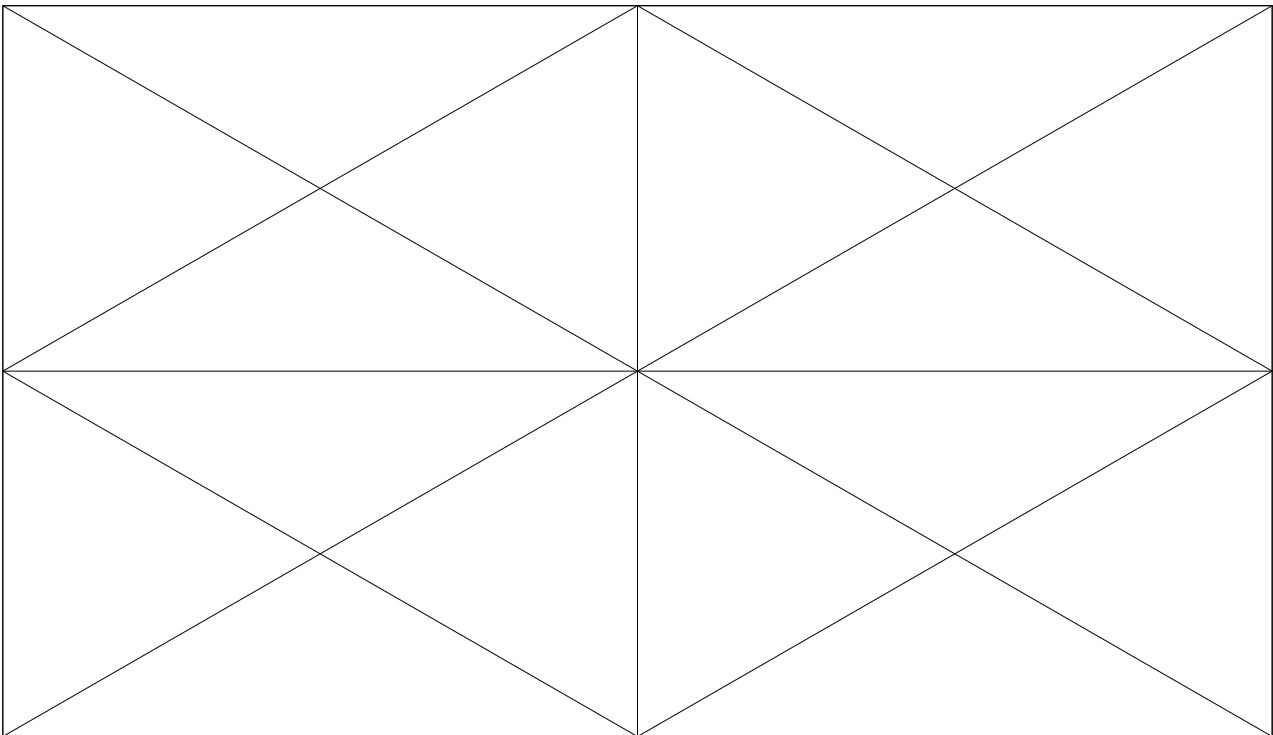
[표 2] ‘하자검사’ 관련 법령, 회사 내규 조항 비교

구분		국가계약법 시행령, 시행규칙	(계약예규) 공사계약일반조건	공사관리규정	건설공사 관리 업무처리 기준
하자 검사 주기	정기적 검사	시행령 제61조 제1항, 시행규칙 제71조 제1항	하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자발생 여부 검사	제44조(하자검사)에서 정기적 검사와 최종검사를 구분하지 않고, 하자담보책임기간 만료전 하자검사 시행	없음
	최종 검사	시행규칙 제71조 제2항	하자담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일 까지		없음
계약상대자 입회 여부		없음	입회 의무화 (단, 거부 시 일방적 검사 시행 가능)	없음	없음
하자검사조서		시행령 제61조 제3항	없음	없음	없음
하자보수관리부		시행규칙 제71조 제4항	없음	없음	없음

자료) 법령, 사규 등 자료 감사인 재구성

우리 회사에 하자검사 관련 세부절차가 부재함에 따라, ‘(주)에스케이건설’을 대상으로 시설공사 하자 관리 분야 업무처리 등 감사업무 벤치마킹(***-3500, 2024. 8. 13.)을 실시하였다. 그 결과, (주)에스케이건설은 아래 [그림]과 같이 하자검사 관련 절차와 양식 등을 「시설공사검사업무처리지침」에 명시하여, 업무처리를 하고 있는 사실을 확인하였다.

[그림] ‘(주)에스케이건설’ 「시설공사검사업무처리지침」 하자검사 관련 발췌내역



자료) (주)에스케이건설 공유 감사 참고자료(「시설공사검사업무처리지침」) 감사인 발췌수정

시설공사의 하자담보책임기간 동안 하자검사를 소홀히 할 경우, 하자담보책임기간 내 발생한 하자가 발견되기 어렵고, 해당 하자가 수급인의 책임범위 내에 있다는 점을 증명하기 곤란할 수 있다. 그로 인하여 회사 자체 예산으로 해당 하자를 보수하여 불필요한 예산이 낭비될 위험이 있다.

따라서, 회사가 발주하는 시설공사(건설공사, 전기공사 등)의 하자담보책임기간 동안 정기적 하자검사와 최종검사에 대한 업무 절차를 수립하고, 시설관리담당자에게 ‘하자검사’의 중요도에 대한 인식을 제고할 필요가 있다.

관계부서 의견 ○☆♠△▼는 회사에서 발주하는 사옥, 사택 등 관리시설의 수선 등을 위한 건설공사의 준공 이후 하자검사 세부 절차가 부재함을 인정하였으며, 이 관련, 하자검사 절차를 마련하여 시설관리 담당자의 하자검사 절차에 대한 인식을 제고하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○☆♠△▼장은 회사에서 발주하는 사옥, 사택 등 관리시설 신·증축, 수선 등을 위한 건설공사, 전기공사, 소방설비공사 등에 대한 ‘하자검사’ 업무 처리에 대한 절차를 마련(예: 「건설공사 관리 업무처리 기준」 내 업무 절차 반영, ‘하자검사’ 관련 서류 양식 개발 등)하시기 바랍니다. (개선)